

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

**BÁO CÁO TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG
TIN HỌC THUẬT**

Chủ đề: Trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam

Sinh viên: Dương Thị Thủy Phúc

Lớp học phần: VNU1001_E252035

Mã sinh viên: 24061351

Môn học: Tin học cơ sở / Kỹ năng tìm kiếm thông tin

1. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

Chủ đề được lựa chọn cho bài báo cáo là “Trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam”. Đây là một nội dung quan trọng trong ngành Luật, đặc biệt trong lĩnh vực Luật hình sự và khoa học luật hình sự. Trách nhiệm hình sự được hiểu là hậu quả pháp lý mà người phạm tội phải gánh chịu khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự. Việc nghiên cứu chủ đề này giúp làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên tắc áp dụng và ý nghĩa của việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phạm vi tìm kiếm tập trung vào các vấn đề như: khái niệm trách nhiệm hình sự, cơ sở của trách nhiệm hình sự, các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hình sự của pháp nhân, cũng như các quy định liên quan trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Các tài liệu được tìm kiếm từ nhiều nguồn học thuật khác nhau nhằm đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của thông tin.

2. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Quá trình tìm kiếm tài liệu được thực hiện thông qua nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo tính đa dạng và độ tin cậy của thông tin. Trước hết, các cơ sở dữ liệu học thuật như Google Scholar được sử dụng để tìm các bài báo khoa học liên quan đến chủ đề trách nhiệm hình sự. Đây là nguồn cung cấp nhiều bài nghiên cứu có giá trị học thuật cao và được trích dẫn trong các công trình nghiên cứu pháp lý.

Bên cạnh đó, các tạp chí khoa học chuyên ngành luật như Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, Tạp chí Khoa học Kiểm sát, Tạp chí Khoa học Đại học Huế cũng được khai thác để tìm kiếm các bài nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, sách chuyên khảo về luật hình sự Việt Nam cũng được tham khảo để bổ sung cơ sở lý luận và hệ thống hóa kiến thức.

Cuối cùng, các nguồn mở trên internet như thư viện số của các trường đại học và các cơ sở dữ liệu nghiên cứu được sử dụng để tìm thêm tài liệu liên quan. Việc sử dụng nhiều loại nguồn giúp tăng độ tin cậy của thông tin và giúp người nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về chủ đề.

3. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của nguồn

STT	Tài liệu	Tác giả / Năm	Nguồn xuất bản	Phương pháp & trích dẫn	Độ tin cậy

1	Bàn về cơ sở của trách nhiệm hình sự	Trần Hữu Tráng, 2021	Tạp chí Khoa học Kiểm sát	Phân tích lý luận, nhiều trích dẫn	Rất cao
2	Trách nhiệm hình sự và tính hệ thống của các quy định	Nguyễn Ngọc Hòa, 2024	Tạp chí Khoa học Pháp lý VN	Nghiên cứu pháp lý chuyên sâu	Rất cao
3	Miễn trách nhiệm hình sự trong BLHS	Trịnh Tiến Việt	VNU Journal of Legal Studies	Phân tích điều luật	Cao
4	Tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với người dưới 18 tuổi	Dương Thị Cẩm Nhung, 2024	ĐH Huế Journal	Phân tích chính sách pháp luật	Cao
5	Phạm vi TNHS của pháp nhân	Trần Thanh Thảo & Trần Trung Hiếu	Tạp chí Khoa học Pháp lý VN	So sánh luật quốc tế	Rất cao
6	Thời hiệu truy cứu TNHS	Mai Thị Thủy	Tạp chí Khoa học Pháp lý VN	Phân tích điều luật	Cao
7	Về TNHS và miễn TNHS	Lê Cẩm & Trịnh Tiến Việt	VNU Journal	Nghiên cứu học thuật	Rất cao
8	Luật Hình sự Việt Nam – Phần chung	Phạm Văn Beo	Sách chuyên	Giáo trình pháp lý	Rất cao

			khảo		
9	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý	Huỳnh Thị Sinh Hiền	Tạp chí ĐH Cần Thơ	Phân tích lý luận	Cao
10	Trách nhiệm bồi thường trong vụ án hình sự	Văn Linh, 2023	Tạp chí Luật sư VN	Phân tích thực tiễn	Khá cao

4. Phân tích và đánh giá nguồn

Các nguồn tài liệu được lựa chọn đều đến từ các tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo hoặc cơ sở dữ liệu học thuật. Những nguồn này thường được biên tập và phản biện trước khi công bố, do đó có độ tin cậy cao. Tiêu chí đánh giá được sử dụng bao gồm: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, số lượng trích dẫn và tính cập nhật của tài liệu.

Thứ nhất, về tác giả, nhiều bài viết được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu hoặc giảng viên tại các trường đại học luật và các cơ quan nghiên cứu pháp lý. Điều này cho thấy các nghiên cứu có nền tảng học thuật vững chắc. Thứ hai, về cơ quan xuất bản, các tài liệu được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín hoặc nhà xuất bản học thuật.

Thứ ba, phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích luật, so sánh pháp luật và nghiên cứu tình huống thực tiễn. Những phương pháp này thường được sử dụng trong nghiên cứu pháp lý và giúp làm rõ bản chất của các quy định pháp luật. Cuối cùng, nhiều tài liệu có năm xuất bản khá gần đây nên đảm bảo tính cập nhật.

5. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá tài liệu học thuật về chủ đề trách nhiệm hình sự trong pháp luật Việt Nam, có thể thấy rằng việc sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau giúp nâng cao độ tin cậy của nghiên cứu. Các bài báo khoa học, sách chuyên khảo và nguồn dữ liệu học thuật cung cấp nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu luật hình sự.

Việc đánh giá nguồn thông tin dựa trên các tiêu chí như tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu và tính cập nhật giúp người học lựa chọn được những tài liệu có giá trị học thuật cao. Kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin là một kỹ năng quan trọng

đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành luật, vì nó giúp nâng cao khả năng nghiên cứu và tư duy học thuật.

Tài liệu tham khảo (Harvard)

Tráng, T.H., 2021. Bàn về cơ sở của trách nhiệm hình sự. Tạp chí Khoa học Kiểm sát.

Hòa, N.N., 2024. Trách nhiệm hình sự và tính hệ thống của các quy định về trách nhiệm hình sự. Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam.

Việt, T.T., 2019. Về chế định miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Việt Nam. VNU Journal of Legal Studies.

Nhung, D.T.C., 2024. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi. Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

Thảo, T.T. & Hiếu, T.T., 2024. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam.

Thủy, M.T., 2024. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015. Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam.

Cảm, L. & Việt, T.T., 2018. Về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. VNU Journal of Legal Studies.

Beo, P.V., 2018. Luật Hình sự Việt Nam – Phần chung. Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia.

Hiền, H.T.S., 2013. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý trong quy định của pháp luật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ.

Linh, V., 2023. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự. Tạp chí Luật sư Việt Nam.